

1524042-68.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... a oitiva da vítima que confirma o roubo e a extorsão que sofreu. Reconheceu o réu na fase policial. Tem-se o depoimento dos policiais que confirmam as diligências efetuadas. Tem-se o depoimento da vítima que confirma o roubo e a extorsão que sofreu e reconheceu o réu em audiência como um dos autores da conduta. O réu foi interrogado nesta data e negou os fatos. Acrescente-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524042-68.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524042-68.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO WALISON SANTOS DE SOUSA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 30 de novembro de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala o Digníssimo Promotor de Justiça, Dr. Paulo Rogério Bastos Costa, o advogado, Dr. Carlos Magno Gonçalves da Costa, OAB/SP, nº 394.014 e o réu; ADRIANO WALISON SANTOS DE SOUSA, nome social ADRIANA, apresentado preso, escoltado e algemado, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Iniciados os trabalhos, não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações,

declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Ainda pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foi ouvida a vítima; Valdezio Missias da Silva e as testemunhas, policiais militares; Laís Gargano Ramos e Milton Rodrigues de Magalhães. Pelas partes, foi dito que desistiam da oitiva das testemunhas, policiais militares; William Antônio Barbosa e Edgar Rodrigo da Silva, o que foi homologado pelo juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou; MM Juiz, o réu acha-se processado sob os fatos descritos na Denúncia. A Denúncia foi recebida. Resposta a acusação consta nos autos. Também nesta data houve a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu. É o breve relatório. A Denúncia é procedente. E a prova produzida demonstra a autoria dos fatos pelo réu. Tem-se a oitiva da vítima que confirma o roubo e a extorsão que sofreu. Reconheceu o réu na fase policial. Tem-se o depoimento dos policiais que confirmam as diligências efetuadas. Tem-se o depoimento da vítima que confirma o roubo e a extorsão que sofreu e reconheceu o réu em audiência como um dos autores da conduta. O réu foi interrogado nesta data e negou os fatos. Acrescente-se que a jurisprudência é pacífica em dar especial valor aos depoimentos da vítima e de seus representantes, bem como de policiais, (ouvidos na fase policial) já que normalmente, por desconhecerem o autor do delito, buscam com suas declarações, contribuir na apuração da verdade real, sem qualquer interesse escuso na punição gratuita e indevida de inocentes. A respeito do assunto encontramos os seguintes julgados: "Roubo - Vítima que segura e coerentemente, indigita e reconhece os agentes - Suficiência a embasar decreto condenatório. Mostra-se suficiente à condenação pela prática de roubo a palavra da vítima que, segura e coerentemente, indigita e reconhece os autores, com os quais se apreende parte das coisas subtraídas." (Apelação nº 550.571/9, Julgado em 02/02/1.989, 2ª Câmara, Relator: - Haroldo Luz, RJDTACRIM 2/135) - "Roubo- Clandestinidade - Palavra da vítima - Valor - Entendimento - Inteligência: art. 59 do Código Penal, art. 33, "c" do Código Penal- Em crimes tocados de clandestinidade, como é o roubo, sua palavra assume relevante significado probatório, sendo que o reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com segurança e presteza e em harmonia com outras provas, é fonte segura de prova da autoria." (Apelação nº 803.157/5, Julgado em 17/06/1.993, 8ª Câmara, Relator: - S. C. Garcia, RJDTACRIM 18/126) - "Roubo - Palavra da vítima - Valor- Em delitos de roubo, cometidos em regra, na clandestinidade, a palavra da vítima é de suma importância quando coerente e segura em seus pontos essenciais, máxime se confortada por outros elementos de convicção." (Apelação nº 868.075/9, Julgado em 10/11/1.994, 7ª Câmara, Relator: - Nogueira Filho, RJDTACRIM 24/230) - "Testemunho de Policial - Valor- Inexiste impedimento para Policial figurar como testemunha, pois, depondo sob compromisso, suas informações devem ser cotejadas com as demais provas, não sendo possível passar-se um atestado de inidoneidade em relação a uma pessoa, somente pelo fato de ser ela um Agente de Segurança, seja Civil, seja Militar." (Apelação nº 737.943/2, Julgado em 19/10/1.994, 5ª Câmara, Relator: - Walter Swensson, RJDTACRIM 25/334) - "Prova - Depoimento de Policial Militar - Credibilidade não afastada - Valor: STF - Ementa oficial: "Habeas corpus". Crime de roubo qualificado. Alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação, deficiência da Defesa e exagero na dosagem da pena. Sentença e acórdão devidamente fundamentados. Não há razão plausível para recusar a credibilidade das declarações de testemunha da acusação (policial-militar) que funcionou como segunda testemunha do flagrante, mormente quando resta confirmada a situação de flagrância após a instrução do processo-crime." "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido. Habeas Corpus nº 72.540-6/SP - Segunda Turma -

Relator: Maurício Corrêa - j. 15.4.96 - Paciente: Francisco de Assis Marques Arcanjo - Impetrante: Raimundo Olavo Gifone Rios - Coator: Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. (Habeas Corpus nº 72.540-6/SP, Julgado em 15/04/1.996, 2ª Turma, Relator: - Ministro Maurício Corrêa, RJTACRIM 30/532) -

"Prova testemunhal - Depoimento de Policial - Valor: - Inteligência: art. 70, caput do Código Penal, art. 157, § 2º, I do Código Penal, art. 157, § 2º, II do Código Penal- A circunstância de ser Policial a testemunha não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra, pois, aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória, nem o inquina de suspeição, devendo-se aferir-se-lhe o mérito e medir-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados. "(Apelação nº 1.052.371/6, Julgado em 10/04/1.997, 7ª Câmara, Relator: - Souza Nery, RJTACRIM 35/303). Observa-se que o quadro probatório é robusto e seguro em apontar o réu como um dos autores do roubo e da extorsão, ante ao depoimento da vítima e dos policiais que confirmam os fatos. Observa-se claramente a violência/grave ameaça no arrebatamento do celular e a extorsão para obtenção dos valores mediante utilização dos dados do cartão da vítima que foi forçada assim fazê-lo. Resta, portanto, isolada a versão do réu. Assim, pela PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. Quanto à dosimetria da pena, quanto ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observa-se que o réu possui antecedente. Na segunda fase consta agravante da reincidência. Na terceira fase quanto ao roubo consta as majorantes de concurso de agentes. E quanto a extorsão consta a majorante de concurso de agentes. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou; MM Juiz, apresento alegações finais oralmente. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. ADRIANO WALISON SANTOS DE SOUSA, nome social ADRIANA, qualificado nos autos do processo, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 158, §1º, c.c. artigo 69, caput, todos do Código Penal. Segundo a denúncia e o conteúdo do inquérito policial, em síntese, no dia 23 de outubro de 2022, por volta das 04 horas e 40 minutos, na Avenida Indianópolis, altura do número 2720, bairro de Moema, nesta cidade de São Paulo, o acusado ADRIANO WALISON SANTOS DE SOUSA, qualificado a fl.15, com identidade de propósitos e unidade de desígnios com outro pessoa ainda não identificado, mediante grave ameaça de morte, com a simulação do emprego de arma branca, constrangeram a vítima Valdezio Messias da Silva, a fazer transferência eletrônica de valores, mais precisamente a transferência bancária de R\$20,00. Na mesma oportunidade e no mesmo local, o acusado e o seu cúmplice, em concurso de agentes, mediante grave ameaça com a simulação do uso de arma branca, subtraíram, para eles, o aparelho de telefonia celular da marca Motorola, avaliado em R\$1.200,00, pertencente à vítima de nome Valdezio Messias da Silva, fugindo em seguida. Porém, a vítima visualizou policiais militares e pediu ajuda, o que permitiu a prisão do acusado e o encontro do cartão eletrônico da vítima escondido nas suas partes genitais. A prisão preventiva foi decretada. A

denúncia foi recebida no dia 04 de novembro de 2022, oportunidade em que foi determinada a citação e a intimação do acusado. A defesa preliminar foi apresentada e não teve o condão de impedir a ratificação do recebimento da denúncia. Durante a instrução, foram juntados laudos e outros documentos, bem como foi realizado reconhecimento pessoal, ouvida a vítima, dois dos policiais responsáveis pela investigação e foi interrogado o acusado. Ao final da instrução probatório, o Ministério Público, resumidamente, entendendo provada a imputação criminal, pediu a procedência da ação penal. Já a Defesa, em resumo, entendendo insuficiente o conjunto probatório, requereu a improcedência da ação penal, além da aplicação dos demais benefícios legais cabíveis. Apresentado o breve relatório, DECIDO. I. Não há nulidades no presente caso. Inicialmente, em face das imputações contra o acusado, a gravidade das mesmas e a pena em tese a que ele está sujeito, não é possível a suspensão condicional do processo e a possibilidade do acordo de não persecução penal, além do que é reincidente (fls. 22 e 23). II. A questão envolvendo o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, bem como de eventuais vítimas das infrações penais não podem dar margem a uma premissa equivocada de parcialidade e de interesse em prejudicar quem quer que seja. Os policiais, as vítimas pessoas

físicas, bem como os acusados, até prova em contrário, merecem o respeito por parte do Juízo. Inclusive, o conteúdo dos seus depoimentos e declarações, não são mais ou menos válidos e precisam ser analisados em conjunto com os demais elementos de convicção existente nos autos. A defesa de postura diversa, respeitosamente, representa mero preconceito que precisa ser afastado em um processo judicial. Neste sentido, encontram-se os julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com destaque para o HC 165.561/AM, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, da 6ª Turma, publicado no DJe no dia 15/02/2016; HC 30.776/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, da 5ª Turma, publicado no DJe no dia 8/3/2004. Logo, a mera condição de policial ou de vítima não se prestam para afastar a credibilidade do conteúdo das informações trazidas para os autos, representando meio de prova eficaz e válido, ainda que isolado de outros elementos de convicção, desde que dentro de um contexto e de uma coerência, mormente quando avaliado diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram e pela ausência de explicações e justificações adequadas por parte da defesa. III. A ação penal é procedente. Conforme restou provado, em síntese, no dia 23 de outubro de 2022, por volta das 04 horas e 40 minutos, na Avenida Indianópolis, altura do número 2720, bairro de Moema, nesta cidade de São Paulo, o acusado ADRIANO WALISON SANTOS DE SOUSA, qualificado a fl.15, com identidade de propósitos e unidade de desígnios com outro pessoa ainda não identificado, mediante grave ameaça de morte, com a simulação do emprego de arma branca, constrangeram a vítima Valdezio Messias da Silva, a fazer transferência eletrônica de valores, mais precisamente a transferência bancária de R\$20,00. Na mesma oportunidade e no mesmo local, o acusado e o seu cúmplice, em concurso de agentes, mediante grave ameaça com a simulação do uso de arma branca, subtraíram, para eles, o aparelho de telefonia celular da marca Motorola, avaliado em R\$1.200,00, pertencente à vítima de nome Valdezio Messias da Silva, fugindo em seguida. Porém, a vítima visualizou policiais militares e pediu ajuda, o que permitiu a prisão do acusado e o encontro do cartão eletrônico da vítima escondido nas suas partes genitais. O acusado, ao ser interrogado, negou que tivesse praticado o crime. Segundo o acusado, o réu chegou em um veículo com outro travesti, momento em que queriam fazer um programa juntos. Também disse que a colega pediu para ela emprestar a máquina de passar cartões e fez operações, acabando por discutir com a vítima e fugir com o aparelho de telefonia celular da vítima. O acusado ainda disse que não fugiu e não possui relação com os crimes. A vítima, por seu turno, disse que estava passando pelo local dos fatos, com o vidro entreaberto, momento em que foi abordado por dois travestis, um dos quais entrou no seu veículo pelo lado do passageiro. Na sequência, os indivíduos anunciaram o crime de roubo, bem como a obrigaram a passar um cartão bancário, mediante grave ameaça de morte com a simulação do uso de arma branca que não foi vista. Não satisfeitos, o cúmplice do acusado ainda subtraiu um aparelho de telefonia celular da vítima e ambos fugiram. Porém, diante da presença de policiais militares, a vítima pediu ajuda e isso possibilitou a prisão do réu na posse do seu cartão bancário. Os dois policiais militares ouvidos, sob a égide do contraditório, em resumo, disseram que foram acionados pela vítima que gritava por socorro, acabando por prenderem o acusado na posse do cartão bancário da vítima. Respeitosamente, em que pesem os argumentos da ilustre defesa, o fato é que o acusado foi preso na posse do cartão bancário da vítima e não apresentou qualquer justificativa para estar com ele. Também, pouco fiável que o acusado emprestasse uma máquina de passar cartões para outro transformista desconhecido. Já os relatos da vítima, embora o horário, a condição da porta destrancada e o vidro meio aberto não estejam bem esclarecidos, se mostram mais verossimilhantes em razão do desespero, do pedido de socorro para os policiais e do encontro do seu cartão bancário junto às partes íntimas do acusado. Inclusive, o acusado confirmou a existência de uma segunda pessoa na ação delitiva, bem como que a mencionada pessoa fugiu com o aparelho de telefonia celular da vítima. Tudo isso, somado aos depoimentos uníssomos e seguros dos policiais militares responsáveis pela prisão, tornam o Juízo seguro quanto aos crimes praticados e a coautoria por parte do acusado. Portanto, as materialidades e a coautoria dos crimes são incontroversas. Foram praticados dois crimes consumados, por tudo que foi acima relatado, bem como em concurso de agentes e mediante grave ameaça. O primeiro crime foi de extorsão,

uma vez que a vítima foi obrigada, mediante grave ameaça de morte, a fazer operações bancárias com o seu cartão magnético do banco, sendo que a vítima disse que foram feitas operações bancárias no montante de R\$20,00 e R\$2.000,00. Anota-se que a relevância social e jurídica não está apenas no valor, mas no ato da vítima ser ameaçada de morte, o que é muito grave. Além disso, na mesma ação criminosa, foi subtraído o aparelho de telefonia da vítima, também mediante grave ameaça, o que caracteriza o crime de roubo. Neste ponto, importante mencionar que os crimes são diversos, mas foram praticados na mesma ação delitiva, o que caracteriza o concurso formal e não o concurso material de crimes. Anota-se que os crimes foram praticados concomitantemente, praticamente, consumando-se ao mesmo tempo, decorrendo disso a aplicação da inteligência do artigo 383 do Código de Processo Penal para o reconhecimento do concurso formal de crimes. As teses defensivas restaram vencidas nos autos. IV. Demonstrada a procedência parcial da ação penal, passo à dosimetria da pena a ser aplicada. Considerando os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, ainda que o réu tenha demonstrado periculosidade e o processo anterior não tenha modificado os seus valores, mas dentro de uma ideia de proporcionalidade, aplicam-se as penas básicas no patamar mínimo legal, o que se mostra suficiente dentro de uma ideia de proporcionalidade e de retribuição, ou seja, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa para o crime de roubo e 04 anos de reclusão e 10 dias-multa para o crime de extorsão. Na segunda fase da aplicação das penas, considerando a reincidência do acusado (fls. 22 e 23), as penas são majoradas em 1/6, passando para 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa para o crime de roubo e 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa para o crime de extorsão. Na terceira fase da aplicação da pena, diante da causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, as penas são majoradas em 1/3, passando para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa para o crime de roubo e 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa para o crime de extorsão, as quais torno definitivas para cada um dos crimes. Por força do concurso formal de crimes, sendo as penas iguais, aplicam-se as penas de um dos crimes aumentadas em 1/6, em face de serem dois crimes apenas, passando a sanção definitiva para 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, e 16 dias-multa. Fixam-se os valores do dia multa no patamar mínimo unitário legal por ser desconhecida a capacidade econômica do acusado. Considerando a quantidade de pena imposta e a necessidade de uma reprimenda proporcional à gravidade dos crimes praticados, o acusado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, mormente pelas suas condições pessoais de reincidente e de periculosidade. Também, por força da conduta por ele demonstrada, sem mencionar a ausência de demonstração de ocupação lícita, periculosidade intensa e tudo que se verificou nos autos, fica decretada a sua prisão cautelar nos termos do artigo 312 e s.s. do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Não é o caso da aplicação do disposto no artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, em face da pena aplicada e do tempo de prisão provisória. Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, para condenar ADRIANO WALISON SANTOS DE SOUSA, RG/SP nº 62.085.659, CPF nº 026.498.252-51, nascido em 15/05/1997, natural de Manaus - AM, filho de Marcos de Sousa e de Andreza Mesquita dos Santos, às penas de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, com início no regime fechado, e 16 dias-multa, no valor mínimo unitário legal, como incurso

nas sanções artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 158, §1º, c.c. artigo 61, inciso I, c.c. artigo 70, caput, todos do Código Penal. Condene o acusado, nos termos da lei, a pagar 100 UFESP, a título de custas processuais, ficando a cobrança dos valores suspensa por ser ele beneficiário da Justiça Gratuita. Expeça-se ofício formalizador da prisão preventiva decretada nesta data. O acusado não possui direito a qualquer benefício legal, em face dos crimes praticados e da quantidade de pena privativa de liberdade imposta. Após o trânsito em julgado, o nome do acusado deverá ser lançado no rol dos culpados. Apliquem-se aos bens apreendidos e não devolvidos o disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal. Arquite-se oportunamente com as cautelas legais. Publicada a sentença após o término da audiência com a dispensa do réu e das partes, intimem-se para ciência da sentença e manifestação com relação a eventual recurso no prazo legal. P.R.I.C.

NADA MAIS. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital